



**MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

ORDIN Nr. 05
din 03.01.2020

*Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate
a Centrului de plasament temporar pentru
copii separați de părinți din mun. Soroca*

În baza Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și a Standardelor minime de calitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2017, în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială, a structurii și efectivului-limită ale acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016 și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2017,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul de activitate al Centrului de plasament temporar pentru copii separați de părinți din mun. Soroca (se anexează).
2. Directorul Centrului de plasament temporar pentru copii separați de părinți, mun. Soroca:
 - 1) va asigura prestarea serviciilor și buna funcționare a Centrului în conformitate cu prezentul Regulament și legislația în vigoare;
 - 2) va elabora Fișele de post pentru personalul care va activa în cadrul Centrului.
3. Controlul îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dnei Irina Banova, Director, Agenția Națională Asistență Socială.

Ministru

Viorica DUMBRĂVEANU

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Serviciului social
Centrului de plasament temporar pentru copii separați de părinți
din mun. Soroca

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți din mun. Soroca (în continuare – *Regulament*) stabilește modul de organizare și funcționare, scopul, obiectivele și sursele de finanțare a acestui serviciu.
2. Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți din mun. Soroca (în continuare – *Centrul*) este o instituție publică de asistență socială fondată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și gestionată de către Agenția Națională de Asistență Socială, care prestează pentru o perioadă determinată, servicii sociale cu specializare înaltă destinate copiilor separați de părinți, inclusiv copiilor cu probleme emoționale complexe.
3. Centrul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniu, prezentul Regulament și cu Standardele minime de calitate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 591 din 24.07.2017 (în continuare – standarde minime de calitate).
4. Centrul are statut de persoană juridică, dispune de ștampilă și de conturi curente bancare, deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.

Capitolul II
SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE
SERVICIULUI

5. Scopul Serviciului este protecția temporară a copilului separat de părinți și (re)integrarea familială și/sau incluziunea comunitară și socială, inclusiv a copilului cu probleme emoționale complexe, reabilitarea lui emoțională, corijarea comportamentală și (re)integrarea socială, familială și educațională.
6. **Obiectivele Serviciului sunt:**
 - 1) asigurarea condițiilor de îngrijire, întreținere, educație și dezvoltare a copilului în conformitate cu particularitățile de vîrstă, individuale, starea de sănătate și cu Standardele minime de calitate;
 - 2) promovarea dezvoltării abilităților și deprinderilor copilului pentru o viață independentă;
 - 3) asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare și facilitarea procesului de (re)integrare familială și/sau incluziune comunitară și socială;
 - 4) acordarea măsurilor de reabilitare/corijare pentru copii cu nevoi emoționale complexe;
 - 5) acordarea suportului emoțional și a consilierii psihologice, inclusiv familiei copilului;

- 6) dezvoltarea abilităților și deprinderilor copilului pentru o viață independentă.
7. **Prestarea serviciului este ghidată de următoarele principii:**
 - 1) respectarea drepturilor și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 - 2) nondiscriminarea;
 - 3) abordarea individualizată a copilului;
 - 4) promovarea incluziunii educaționale;
 - 5) protecția împotriva abuzului, neglijării și exploatării copilului;
 - 6) acordarea asistenței într-un mod prietenos copilului;
 - 7) abordarea multidisciplinară;
 - 8) asigurarea participării copilului și respectarea opiniei acestuia;
 - 9) asigurarea dreptului copilului la reclamații;
 - 10) confidențialitatea informației.

Capitolul III

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI

Secțiunea 1. Organizarea Centrului

8. Centrul este amplasat în raza teritorială a mun. Soroca, deține o încăpere separată la sol, amenajată și dotată, conform Standardelor minime de calitate, în condiții corespunzătoare de siguranță, confort, accesibilitate, prin considerarea particularităților de vârstă a beneficiarului. Teritoriul și încăperile utilizate de către Centru corespund regulamentelor sanitare și normelor în construcție.
9. Beneficiarii Centrului sunt copiii separați de părinți, inclusiv copiii victime a violenței, neglijării, exploatării și traficului și, după caz, copiii cu dizabilități accentuate și medii, cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani cu probleme emoționale complexe (tulburări de anxietate, tulburări afective, tulburări de comportament, tulburări de personalitate, tulburări rezultate în urma abuzului de substanțe psihoactive (droguri, alcool)), cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, care nu pot fi plasați în familia biologică/extinsă sau în alte servicii sociale.
10. În Centru pot fi plasați concomitent maximum 10 copii.
11. În funcție de necesitățile beneficiarilor, Centrul prestează următoarele servicii:
 - 1) găzduire;
 - 2) întreținere;
 - 3) alimentație;
 - 4) formarea deprinderilor de viață (autoservire, igienă);
 - 5) dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare, comportament și relaționare;
 - 6) suport în studierea și asimilarea programelor școlare;
 - 7) consiliere și reabilitare psihosocială;
 - 8) petrecerea timpului liber;
 - 9) orientare profesională;
 - 10) însoțirea copiilor la instituțiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise de către medici, acordarea de prim ajutor medical, conform competenței;
 - 11) facilitarea accesului la alte tipuri de servicii și prestații sociale.

12. Copiii încadrați într-o instituție de învățământ, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de indemnizație zilnică pentru copil, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern.

Secțiunea a 2-a. Managementul de caz

13. Copiii sunt plasați în Centru în regim de urgență sau planificat.

14. Plasamentul de urgență al copiilor în Centru se efectuează în baza dispoziției autorității tutelare locale de la locul aflării copilului pe un termen de pînă la 72 de ore, cu posibilitatea prelungirii termenului de plasament pînă la 45 de zile, perioadă în care asistentul social comunitar de la domiciliul copilului efectuează evaluarea complexă a situației acestuia.

15. Dispoziția autorității tutelare locale privind plasamentul de urgență al copilului și evaluarea inițială a situației copilului sînt transmise de către autoritatea tutelară locală directorului Centrului.

16. Plasamentul în cadrul Centrului are caracter temporar și impune deschiderea dosarului beneficiarului cu elaborarea și realizarea planului individualizat de servicii în baza evaluării complexe, în termen de 7 zile calendaristice de la plasarea copilului.

17. La elaborarea planului individualizat de servicii participă persoana-cheie, copilul (în funcție de capacitatea sa de înțelegere) și reprezentantul legal al acestuia/alți membri ai familiei copilului/persoanele relevante pentru satisfacerea necesităților individuale identificate de asistență și dezvoltare ale acestuia.

18. Pe perioada plasamentului planificat al copilului în Centru, originalul dosarului copilului și originalele tuturor documentelor cu care se completează dosarul pe parcursul plasamentului, se păstrează în Centru.

19. După încetarea plasamentului în Centru, dosarul copilului se transmite autorității tutelare teritoriale în evidența căreia se află copilul, o copie a dosarului păstrându-se în Centru.

20. La plasarea copilului în Centru, în cazul în care planul individual de asistență are ca obiectiv (re)integrarea familială a copilului, se încheie un acord de plasament între directorul Centrului și reprezentantul legal al copilului. Modelul acordului vizat este aprobat de Directorul Centrului.

21. Centrul dispune de izolator, unde sînt plasați copiii bolnavi sau suspecti de o boală contagioasă.

22. În cazul plasamentului de urgență, precum și în situația copiilor fără documentație medicală, aceștia vor fi plasați în izolator pînă la examinarea stării sănătății.

23. Copilul se află în plasament planificat pentru o perioadă de pînă la 6 luni, cu posibilitatea prelungirii plasamentului pentru o perioadă ce nu va depăși 12 luni.

24. În cazul plasamentului în Centru a copilului cu vârsta de la 16 ani, în caz de imposibilitate a reintegrării în familia biologică/extinsă sau plasament în servicii de tip familial, acesta va rămîne în plasament pînă la atingerea vârstei de 18 ani, iar în cazul în care acesta își continuă studiile în liceu, pînă la finalizarea studiilor liceale.

25. După plasarea copilului, directorul Centrului desemnează o persoană-cheie pentru copil.

26. Persoana-cheie îi oferă copilului asistență, consiliere și informare, precum și îl ghidează în activitățile zilnice.

27. Persoana-cheie asigură monitorizarea implementării planului individualizat de servicii și, în baza analizei progreselor realizate și a schimbărilor intervenite în perioada implementării până la momentul revizuirii planului, întocmește raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de servicii, a cărui copie o transmite managerului de caz.

28. Persoana-cheie revizuieste planul individualizat de servicii al copilului în baza reevaluării necesităților acestuia și a raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de servicii, conform Standardelor minime de calitate

29. Concluziile sau recomandările rezultate din revizuirea planului individualizat de servicii al copilului se aduc la cunoștința copilului și, după caz, a reprezentantului legal al acestuia, în cazul în care aceștia nu au participat la ședința de revizuire a planului.

30. Pe perioada plasamentului în Centru, copilului i se asigură menținerea relațiilor cu membrii familiei sau ai familiei extinse, dacă acest fapt nu contravine interesului superior al copilului.

31. Vizitele membrilor familiei sau familiei extinse și ale altor persoane sunt înregistrate în registrul unic de vizite.

32. Realizarea procesului de incluziune comunitară și socială, precum și reintegrarea în școală a beneficiarilor, poartă un caracter etapizat, bazat pe evaluarea fiecărui obiectiv stipulat în Planul Individual de Asistență a copilului (PIA).

33. Centrul facilitează încadrarea copilului în programe și/sau instituții educaționale conform necesităților de dezvoltare ale acestuia și în dependență de nivelul de pregătire a beneficiarului pentru incluziunea comunitară și socială.

34. Monitorizarea situației copilului plasat în Centru se realizează de către autoritatea tutelară teritorială în evidența căruia se află acesta.

35. Centrul deține următoarele documente privind copiii plasați:

- 1) dosarul copilului conform Standardelor minime de calitate;
- 2) registrul de evidență a copiilor plasați;
- 3) registrul unic de vizite
- 4) registru de evidență a rapoartelor.

36. Plasamentul copilului încetează în următoarele cazuri:

- 1) (re)integrarea copilului în familie sau adopția;
- 2) plasarea copilului într-un alt serviciu social;
- 3) atingerea majoratului, iar în cazul în care acesta își continuă studiile în liceu, la finalizarea studiilor liceale.

37. Pregătirea ieșirii copilului din Centru se realizează de către managerul de caz și persoana-cheie a copilului, în colaborare cu autoritatea tutelară locală de la domiciliul copilului.

38. În cazul (re)integrării copilului în familia biologică, asistentul social comunitar va realiza monitorizarea post-plasament a situației copilului, conform Standardelor minime de calitate.

Capitolul IV RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENT

Secțiunea 1. Resurse umane

39. Personalul Centrului include: personal administrativ, personal specializat și personal auxiliar.
40. Personalul specializat este format din asistent social, psiholog, (pedagog social, educator)
41. Ținând cont de necesitățile individuale ale copiilor beneficiari ai Serviciului, prestatorul de serviciu poate angaja și alți specialiști.
42. Personalul specializat este responsabil de procesul de dezvoltare, îngrijire și asistență a copiilor plasați în Centru, de viață și securitatea acestora.
43. Recrutarea, și evaluarea personalului este realizată de către administrația Centrului.
44. Structura organizatorică și statele de personal sunt aprobate, conform legislației în vigoare, de către prestatorul de serviciu.
45. Prestatorul de serviciu angajează personal în conformitate cu Standardele minime de calitate ale Centrului și Codul muncii al Republicii Moldova, în baza contractului individual de muncă.
46. Fiecare angajat are calificarea, competența, experiența și calitățile solicitate de fișa postului, certificate prin documente de studii și de formare profesională.
47. Personalul Centrului își exercită atribuțiile în conformitate cu fișa postului și cu normele deontologice.
48. Personalul Centrului cunoaște și respectă legislația în vigoare privind datele cu caracter personal.
49. Numărul de personal din Centru este suficient pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite și corespunde necesităților de îngrijire ale copiilor aflați în plasament.
50. Numărul total de persoane care lucrează zilnic nemijlocit cu copiii și planificarea timpului de lucru trebuie să asigure un raport constant adult –copil pentru 24 de ore, de-a lungul întregii săptămâni și al întregului an.
51. În Centru vor fi angajați cel puțin: un asistent social, un psiholog și un număr corespunzător de pedagogi (educatori, pedagogi sociali), care să asigure supravegherea permanentă a copiilor de către 2 pedagogi (educatori, pedagogi sociali).
52. În funcție de specificul și necesitățile beneficiarilor, statele de personal specializat ale Serviciului pot fi majorate sau completate de către prestator cu alte tipuri de specialiști.
53. Înainte de aprobare, candidații la funcțiile specializate urmează cursul de formare profesională, organizat de prestatorul de serviciu.
54. Anual, personalul specializat participă la cursuri de formare profesională continuă, organizate de prestatorul serviciului.
55. Angajații Centrului sunt obligați să efectueze examenul medical profilactic la angajare și periodic.

56. Evaluarea performanțelor personalului specializat este realizată anual de către directorul Centrului, care, totodată, înaintează Agenției Naționale Asistenă Socială rapoarte privind revizuirea anuală a competențelor profesionale ale personalului angajat.

57. Directorul Centrului, prin ședințele individuale și de grup, monitorizează zilnic procesul de implementare a planului individualizat de servicii.

58. Directorul Centrului asigură calitatea serviciului prestat prin organizarea cu regularitate a ședințelor de supervizare profesională a angajaților în vederea consolidării competențelor profesionale și a gestionării eficiente a sarcinilor și timpului de lucru.

59. Documentele Serviciului referitoare la resursele umane sînt:

- 1) fișele de post ale personalului angajat;
- 2) dosarele personale ale personalului angajat;
- 3) rapoartele ședințelor de supervizare și de revizuire a competențelor personalului angajat;
- 4) alte documente, la necesitate.

60. Dosarele personale ale personalului angajat sunt păstrate conform prevederilor legale care reglementează accesul la date cu caracter personal.

61. Salarizarea personalului Centrului se realizează în conformitate cu legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a. Managementul Centrului și procedura de raportare

62. Managementul Centrului este realizat de către director, care asigură buna funcționare a acestuia, conform prevederilor prezentului Regulament.

63. Directorul Centrului este angajat prin concurs de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care determină și criteriile de eligibilitate.

64. În procesul asigurării bunei funcționări a Centrului, directorul Centrului asigură:

- 1) monitorizarea respectării drepturilor și libertăților copiilor, confidențialitatea informației și datelor cu caracter personal, informațiile despre viața intimă a copiilor, obținute în proces de realizare a serviciilor;
- 2) funcționarea Centrului în corespundere cu Standardele minime de calitate;
- 3) planificarea, organizarea și coordonarea activității Centrului;
- 4) asigură calitatea serviciilor, inclusiv pe calea monitorizării, convocării ședințelor de supervizare profesională a personalului în scopul sporirii performanțelor angajaților, realizării eficiente a sarcinilor;
- 5) managementul resurselor umane
- 6) reprezentarea Centrului în raport cu alte persoane, instituții, servicii, autorități.
- 7) evaluează anual competențele profesionale ale personalului, identifică necesitățile de formare continuă și asigură participarea personalului specializat la cursurile de formare profesională;
- 8) convoacă ședințele de planificare a activității în mod ordinar sau, în caz de necesitate, în mod extraordinar.

65. Directorul Centrului împreună cu personalul angajat elaborează planul de dezvoltare a Centrului în baza evaluării necesităților copilului și a personalului;
66. Modele actelor necesare pentru buna organizare și funcționare a Centrului sunt coordonate și aprobate de către Agenția Națională Asistență Socială.
67. Coordonarea și monitorizarea activității Centrului este realizată de către Agenția Națională Asistență Socială.
68. Rapoartele lunare, trimestriale, semestriale și anuale de activitate sunt prezentate Agenției Naționale Asistență Socială, care sunt întocmite și prezentate de către Directorul Centrului.

69. Documentele referitoare la organizarea serviciului sînt:

- 1) Regulamentul intern de funcționare a Serviciului;
- 2) Planul de dezvoltare al Centrului, planuri lunare, trimestriale, semestriale și anuale de activitate;
- 3) Rapoarte lunare, trimestriale, semestriale, anuale de activitate;
- 4) alte documente, la necesitate.

Capitolul V

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ABUZULUI ȘI RECLAMAȚIILE

70. Centrul deține și aplică o procedură privind protecția copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării, discriminării, tratamentului degradant sau inuman.
71. Copii și reprezentanții legali/membrii familiei acestora sunt informați referitor la procedurile cu privire la identificarea și semnalarea suspiciunilor sau acuzațiilor de abuz/neglijență/exploatare a copilului.
72. Personalul Centrului cunoaște și aplică metode și măsuri de protecție a beneficiarilor, de abuz, neglijare și exploatare în cadrul acestuia, precum și proceduri de raportare obligatorie a cazurilor date.
73. Prestatorul de serviciu stabilește procedura de depunere și examinare a plîngerilor/reclamațiilor care vizează încălcarea drepturilor copilului.
74. La plasarea în Centru, directorul acestuia asigură informarea copilului, reprezentantului legal despre procedura de depunere și examinare a plîngerilor/reclamațiilor.
75. Procedura de depunere și examinare a plîngerilor garantează copilului sau, după caz, familiei lui sau altor persoane interesate posibilitatea înaintării plîngerilor ce țin de orice aspect al activității Centrului, precum și asigurarea condițiilor de siguranță și nesancționare a copilului pentru depunerea plîngerilor.
76. Sesizările privind cazurile de violență, neglijare și exploatare a copilului plasat în Serviciu sînt înregistrate și examinate conform procedurilor mecanismului de cooperare intersectorială.
77. Prestatorul de serviciu dispune de un registru de înregistrare a plîngerilor, care include atît informațiile privind modul de examinare a plîngerilor, cît și măsurile întreprinse în acest sens.

Capitolul VI

PATRIMONIUL ȘI FINANȚAREA CENTRULUI

78. Centrul dispune de patrimoniu necesar activității sale și este constituit din:

- 1) patrimoniul inițial transmis de către fondator în proprietate;
- 2) donații (grant-uri), alte contribuții benevole ale persoanelor fizice și juridice.

79. Centrul utilizează patrimoniul exclusiv pentru realizarea scopurilor stabilite în prezentul Regulament.

80. Centrul este finanțat din contul bugetului de stat, conform prevederilor legale, precum și al granturilor, al donațiilor oferite de persoane fizice și juridice și din alte surse, conform legislației.

81. Centrul ține evidența activității sale financiar-economice și prezintă dările de seamă contabile și statistice în modul stabilit de legislație.

Capitolul VII

DISPOZIȚII SPECIALE

82. Activitatea Centrului încetează în baza deciziei fondatorului, conform legislației.

83. După încetarea activității Centrului, patrimoniul va fi transmis fondatorului.